



## 정정광고에 관한 운영지침

[시행 2024. 12. 30.] [공정거래위원회예규 제483호, 2024. 12. 30., 일부개정.]

공정거래위원회(소비자정책총괄과), 044-200-4416

### I. 목적

이 지침은 「표시·광고의 공정화에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제7조(시정조치) 및 동법 시행령 제8조(시정명령을 받은 사실의 공표방법 등)에서 정한 정정광고를 명함에 있어 이에 관한 세부집행기준을 정함으로써 정정광고제도의 효율적인 운영과 정정효과를 제고하는데 그 목적이 있다.

### II. 용어의 정의

이 지침에서 "정정광고"라 함은 사업자(사업자단체 포함)의 작위 또는 부작위 및 기타 사유로 인하여 표시·광고의 일부 또는 전부가 부당한 경우에 동 표시·광고로 인한 소비자의 오인성을 치유하기 위하여 원 광고의 내용을 정정하여 행하는 광고를 말한다.

### III. 정정광고 발령 요건 및 정정광고에 관한 일반원칙

#### 1. 정정광고 발령 요건

표시·광고의 내용이 아래 각호의 1에 해당하고, 표시·광고의 공정화에 관한 법률 제3조(부당한 표시·광고행위의 금지)제1항의 규정에 위배되는 표시·광고로서 소비자 오인성을 치유할 필요성이 큰 표시·광고(이하 "원 광고"라 한다)에 대하여 정정광고를 명할 수 있다.

가. 인체에 직접적으로 영향을 미친다는 내용의 표시·광고

나. 안전 또는 환경과 관련된 내용의 표시·광고

다. 성능·효능·품질에 관한 내용으로 소비자 구매선택 및 거래질서에 중대한 영향을 미치는 내용의 표시·광고

#### 2. 정정광고에 관한 일반원칙

가. 정정광고명령은 원 광고로 인하여 소비자에게 남아있는 오인·기만적 효과를 제거하는 목적을 위하여 행하여져야 한다.

나. 정정광고명령은 원 광고를 행한 사업자에 의하여 그 이행이 가능한 정도로 명확하게 특정되어야 한다.

다. 정정광고명령은 원 광고로 인한 부당성을 효과적으로 제거, 변경, 방지하는데 필요한 합리적인 수준으로 행하여져야 한다.

라. 정정광고의 기간, 횟수 등을 정함에 있어서는 부과대상업체의 재정상황, 이행능력 등을 감안하여야 한다.

### IV. 정정광고에 관한 운영지침

#### 1. 정정광고의 대상 상품·용역

정정광고는 원 광고의 대상인 상품 또는 용역과 동일한 상품 또는 용역에 대하여 행하도록 하여야 한다.

#### 2. 정정광고의 매체 및 매체사

정정광고는 원 광고가 행하여진 매체 및 매체사를 통해 하는 것을 원칙으로 하되, 원 광고가 행해진 매체 또는 매체사가 다수인 경우에는 원 광고가 가장 빈번하게 이루어진 매체 또는 매체사를 지정하거나 정정의 효과가 가장 크다고 판단되는 매체 또는 매체사를 지정하여 정정광고를 하게 할 수 있다.

#### 3. 정정광고의 기간 및 횟수

가. 정정광고명령은 정정광고의 기간과 횟수를 정하여 명하는 것을 원칙으로 하되, 소비자 오인성 치유를 위해서 필요한 경우 정정광고의 비용 및 기타 방법을 정하여 명할 수 있다.

나. 정정광고명령의 이행기간은 공정거래위원회로부터 정정광고명령을 받은 날부터 1개월(단, 전과광고의 경우 3개월) 이내를 원칙으로 한다. 다만, 그 기간 내에 정정광고명령을 이행하는 것이 불가능하다고 판단되는 경우에는 그 기간을 연장하여 명하거나 상품·용역의 특성에 따라 기간을 특정하여 명할 수 있다.

다. 정정광고의 횟수는 「공정거래위원회로부터시정명령을받은사실의공표에관한운영지침」 [별표2]에 의거하여 산출된 점수를 기준으로 하여 다음과 같이 정함을 원칙으로 한다.

<정정광고의 단계 및 횟수>

| 점 수             | 정정광고의 횟수                      |
|-----------------|-------------------------------|
| 81점 이상          | 2단계, 원 광고횟수의 30% 이상(최소 3회 이상) |
| 71점 이상 ~ 80점 이하 | 2단계, 원 광고횟수의 20% 이상(최소 2회 이상) |
| 70점 이하          | 1단계, 원 광고횟수의 10% 이상(최소 1회 이상) |

라. 정정광고의 횟수는 다음과 같은 사항을 고려하여 사안에 따라 감경할 수 있다.

- (1) 사업자 스스로 공정거래위원회의 조사가 착수되기 전에 원 광고를 중단하였거나 수정한 경우
- (2) 재정상황 등이 악화되어 정정광고 명령을 이행할 능력이 부족한 경우

마. 아래 각 호에 해당하는 경우로서 소비자 오인의 효과가 치유되었다고 판단되는 경우에는 정정광고를 명하지 아니할 수 있다.

- (1) 사업자가 스스로 정정광고, 사과광고를 하는 등 소비자 오인성의 치유에 노력한 경우
- (2) 원 광고를 중단한 후 1년 이상이 경과한 경우
- (3) 원 광고의 대상인 상품·용역 등을 더 이상 생산·판매하지 않는 경우

#### 4. 정정광고의 내용

가. 사업자명 및 정정광고의 대상이 되는 상품·용역을 명시하되, 일반 소비자에게 널리 알려진 사업자의 사업장 명이 따로 있는 경우에는 이를 병기토록 하여야 한다.

<예시문>

"(주)○○(△△백화점)"

나. 정정광고의 문안은 범위반 정도에 따라 다음 2단계로 구분하여 시행한다.

- (1) 1단계 : 중전의 부당한 광고내용을 수정한다는 정정메시지를 포함하여 광고게재(70점 이하)

<예시>

**"저희 회사 ○○제품에 대한 중전의 ○○○ 광고내용은(을) ○○○○ 으로 수정합니다."**  
기타 상품·용역 등의 홍보

- (2) 2단계 : 정정메시지에 공정거래위원회의 부당광고 결정사실, 시정명령대상 등을 명시하고 부당한 광고내용을 수정하여 광고게재(71점 이상)

<예시>

**"저희 회사 ○○제품에 대한 중전의 ○○○ 광고내용은(을) ○○○○일 공정거래 위원회로부터 표시  
광고의공정화에관한법률을 위반하였다는 이유로 ○○○로 수정하라는 명령을 받았습니다."** 기  
타 상품·용역 등의 홍보

다. 정정메시지와 일치하지 않거나 모순되는 내용이 포함되지 않도록 하여야 한다.

#### 5. 정정광고의 방법

가. 신문 등 인쇄매체

- (1) 정정광고의 크기 등

정정메시지가 포함된 광고의 크기는 원 광고의 크기와 동일하게 함을 원칙으로 하되, 원 광고의 크기가 다양할 경우에는 가장 많이 행해진 광고의 크기와 동일한 크기로 하게 할 수 있다.

- (2) 게재일 및 게재면

신문에 정정광고를 게재하는 경우에는 토요일, 일요일, 공휴일을 제외한 평일에 게재하도록 하여야 하며, 게재면은 2면, 3면, 사회면, 경제면 중에서 택일하도록 하되, 특별한 사정이 있다고 인정되는 경우에는 조정할 수 있다.

- (3) 정정메시지의 위치

정정메시지는 광고본문의 앞부분에 위치하도록 하여야 한다.

- (4) 정정메시지의 크기

정정메시지를 포함하는 문장(또는 문구)이 차지하는 면적은 전체 광고면적의 20분의 1이상이 되도록 하여야 하며 정정의 취지가 명확히 전달될 수 있도록 하여야 한다.

- (5) 활자크기

정정메시지의 활자크기는 전체광고의 평균 활자크기 이상으로 하며, 글씨체, 글씨의 굵기, 글씨의 색상 등을 달리 하여 내용이 선명하게 부각되도록 하여야 한다.

나. TV·라디오 매체

- (1) TV매체의 경우에 정정광고는 원 광고의 부당한 내용이 표현된 방식과 동일한 방식으로 하는 것을 원칙으로 하되, 15초 이내의 광고의 경우에는 자막으로 처리하게 할 수 있다.
- (2) TV매체의 경우 정정광고는 원 광고가 행해진 시간과 동일한 시간에 하는 것을 원칙으로 하되, 원 광고가 다양한 시간에 행해진 경우에는 가장 많이 행해진 시간에 하도록 할 수 있다. 다만, 그 시간에 정정광고를 하는 것이 불가능하다고 인정되는 경우에는 조정할 수 있다.
- (3) TV매체의 경우 자막으로 하는 정정광고는 5초 이상 방영되도록 하여야 하며, 소비자가 쉽게 읽을 수 있는 활자크기로 하여야 한다.
- (4) TV매체의 경우 음성 또는 음향으로 정정광고를 하는 경우에 그 부분에는 다른 소리가 들어가지 않도록 하여야 하며, 당해 광고에서 주로 나오는 목소리와 동일한 어투, 말씨를 사용하도록 하여야 한다. 다만 드라마 형식의 경우에는 다른 목소리를 사용하게 할 수 있다.
- (5) 라디오매체의 경우 정정광고의 방법은 TV의 음성 또는 음향으로 하는 정정광고의 방법에 준한다.

다. 인터넷·PC통신 등 정보통신매체

신문 등 인쇄매체의 정정광고 방법에 준하여 실시하되, 정보통신 매체의 특수성을 고려하여 조정할 수 있다.

6. 위원회와의 협의

피심인은 정정광고명령을 이행함에 있어서 사전에 정정광고의 구체적인 내용, 광고매체별 정정광고의 구체적인 방법 등에 관하여 공정거래위원회와 문서로 협의하여야 한다.

7. 이행확보 관련사항

이행기한 만료 후 10일 이내에 이행여부를 확인하고, 불이행시는 다시 10일 이내 이행할 것을 촉구하되 계속 불이행시는 정당한 사유가 없는 한 고발한다. 다만, 고발의결 때까지 이행을 완료한 경우에는 고발하지 아니한다.

8. 사업자에게 선택권 부여

법위반 점수가 70점 이하인 경우에는 사업자에게 ‘정정광고’와 ‘시정명령을 받은 사실의 공표’ 중 선택하여 이행하게 할 수 있다.

V. 유효기간

이 예규는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규를 발령한 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여야 하는 2027년 12월 31일까지 효력을 가진다.

**부칙** <제400호, 2021. 12. 27.>

**제1조** (시행일) 이 예규는 2021년 12월 29일부터 시행한다.

**제2조** (중전 예규의 폐지) 중전의 정정광고에 관한 운영지침은 이를 폐지한다.